

Súd: Krajský súd Prešov
Spisová značka: 4Cob/2/2017
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8314205357
Dátum vydania rozhodnutia: 14. 11. 2017
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Tóth
ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8314205357.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Tótha a členov senátu JUDr. Viery Zolákovej a JUDr. Milana Majerníka v právnej veci žalobcu: Provident Financial, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava 2, IČO: 35 805 731, zastúpeného Mgr. Martinom Ťupekom, advokátom so sídlom Palisády 29, 811 06 Bratislava, proti žalovanej: J. E., F.. XX.X.XXXX, T. J. XXXX/XX, XXX XX U., zastúpenej JUDr. Júliusom Kvetánom, advokátom so sídlom Štefánikova 17, 066 01 Humenné, o zaplatenie sumy 3.300,- eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu a žalovanej proti rozsudku Okresného súdu Humenné zo dňa 22.9.2016 č. k. 11Cb/64/2014-253 takto

r o z h o d o l :

Odmieťa odvolanie žalobcu proti výroku rozsudku súdu prvej inštancie o povinnosti žalovanej zaplatiť žalobcovi 300,- eur s prísl., a povinnosti žalovanej zaplatiť žalobcovi náklady spojené s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- eur.

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvej inštancie.

Sporovým stranám n e p r i z n á v a nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

1. Okresný súd Humenné rozsudkom č. k. 11Cb/64/2014-253 rozhodol o povinnosti žalovanej zaplatiť žalobcovi sumu 300,- eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,25 % ročne zo sumy 300,- eur od 08.04.2014 do zaplatenia a to všetko do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Žalovaná je takisto povinná zaplatiť žalobcovi náklady spojené s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- eure a to do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Žalobu súd vo zvyšnej časti zamietal. Žalovanej priznáva náhradu trov konania v rozsahu 82 %. V odôvodnení rozhodnutia súd uviedol, že žalobca podal žalobu na zaplatenie sumy 3.300,- eur spolu s úrokom z omeškania 8,25 % ročne, ako aj paušálnej náhrady 40,- eur titulom uzavretia zmluvy o obchodnom zastúpení. Zmluva obsahovala konkurenčnú doložku, kde podľa článku VIII bod 8.1 zmluvy žalovaná okrem iného sa zaviazala, že počas trvania zmluvy až do uplynutia šiestich mesiacov odo dňa zániku zmluvy nebude vo svojom mene alebo v mene inej osoby ako žalobcu vykonávať činnosť, ktorá bola predmetom obchodného zastúpenia žalovaného pre žalobcu. S porušením tejto povinnosti bola spojená pokuta 3.300,-eur splatná do 10. kalendárneho dňa odo dňa doručenia písomnej výzvy žalobcu na jej uhradenie. Okresný súd prvým rozsudkom z 9.4.2015 žalobu zamietol. Na podané odvolanie krajský súd zrušil rozsudok a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Ak okresný súd považoval konkurenčnú doložku v rozpore s dobrými mravmi, tak odvolací súd poukázal na osobitné ustanovenia týkajúce sa nekalosti súťažného konania podľa § 44 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Je bežnou praxou, že konkurujúce spoločnosti si na trhu zabezpečujú ochranu aj prostredníctvom konkurenčnej doložky pre svojich zamestnancov a zmluvných partnerov - obchodných zástupcov, aby neprechádzali z jednej spoločnosti do druhej, resp. neprenášali know-how. Konkurenčné doložky sú určitým povoleným zákonným spôsobom obmedzujúci obchodných

zástupcov, aby neprechádzali ku konkurencii po určitú dobu. Ak žalovaná porušila povinnosť a jednala v rozpore so zmluvou a povolenou konkurenčnou doložkou, môže byť postihnutá zmluvnou pokutou. Preto odvolací súd nepovažoval konkurenčnú doložku za v rozpore s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom, ale je potrebné posúdiť primeranosť výšky zmluvnej pokuty 3.300,- eur oproti profitu, ktorý získala žalovaná ako províziu z dojednávaných zmlúv pre spoločnosť Telervis Plus, ktorá dosiahla výšku len 140,50 eur. Ak konkurenčná doložka chráni čistotu podnikania v relevantnom obchodnom prostredí, tak táto ochrana nemôže byť bezbrehá pri stanovení výšky zmluvnej pokuty za porušenie zmluvnej povinnosti. Súd mal brať v úvahu prípadné moderovanie výšky zmluvnej pokuty.

2. Okresný súd viazaný právnym názorom odvolacieho súd nanovo posudzoval výšku uplatnenej zmluvnej pokuty. Podľa § 544 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., ak strany dojednávajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda. Podľa ods. 2, zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne, pričom podľa § 302 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. Podľa § 545a Občianskeho zákonníka, neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečenej povinnosti. Aj podľa § 301 Obchodného zákonníka, neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373 a nasl.. Okresný súd mal preukázané porušenie povinnosti zo strany žalovanej ako obchodného zástupcu, keď po ukončení zmluvného záväzku po 28.2.2012 začal pracovať od 24.10.2012 pre spoločnosť Telervis s podobným predmetom podnikania, ako žalobca. V období 6 mesiacov, počas ktorých bola žalovaná viazaná konkurenčnou doložkou, získala žalovaná od spoločnosti Telervis províziu v rozsahu 74,- eur za 5 uzavretých zmlúv. Súd ale uvažoval, že konkurenčná doložka podporená zmluvnou pokutou nemôže byť neprimerane vysoká. Od spoločnosti Telervis Plus, a.s. žalovaná získala províziu od 15.11.2012 do 20.12.2014 získala finančné prostriedky v výške 140,50 eur, pričom za obdobie dojednania konkurenčnej doložky to bolo len 74,- eur. Z hľadiska získanej provízie v rozhodnom období, keď žalovaná nesmela pracovať pre spoločnosť s obdobných predmetom podnikania ako žalobca, súd potom považoval za primeranú pokutu 300,- eur. Súd využil svoje moderačné právo a znížil pôvodne uplatnenú zmluvnú pokutu 3.300,-. Vo zvyšku nárok žalobcu na zaplatenie 3.000,- zmluvnej pokuty zamietol. Súd vychádzal z toho, že žalovaná túto činnosť vykonávala ako vedľajšiu činnosť, pričom bola riadne zamestnaná ako zdravotná sestra a chcela si len privyrobiť z hľadiska svojej relatívne nepriaznivej finančnej situácie. Keďže žalovaná bola v omeškaní s plnením svojho peňažného záväzku, súd ju zaviazal aj na zaplatenie úrokov z omeškania z hľadiska § 369 ods. 1, 2 Obchodného zákonníka. Výška úrokov z omeškania vyplýva z § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s nariadením vlády č. 77/1995 Zb.

3. Proti rozsudku Okresného súdu v celosti dal odvolanie žalobca. Súd riadne neposúdil primeranosť výšky zmluvnej pokuty, pričom vychádzal z toho, že žalovaný nepôsobil ani nemal záujem pôsobiť na území celej Slovenskej republiky, ani vo všetkých oblastiach predmetu činnosti žalobcu, čo malo výrazne znížiť rozsah a význam zabezpečovanej povinnosti. Súd sa ale nevyporiadal so závermi iných krajských súdov, ktoré obdobne riešili otázku primeranosti zmluvnej pokuty. Keďže rozhodnutie súdu prvej inštancie je v zásadnom rozpore s inými rozhodnutiami súdov v Novom Meste nad Váhom, Krajskom súde v Trenčíne, Okresného súdu Považská Bystrica, či Krajského súdu v Trnave, dochádza k narušeniu požiadavky právnej istoty. Narúša sa predvídateľnosť súdnych rozhodnutí, keď za porušenie jednej a tej istej povinnosti sú rozdielne právne zhodnotenia nároku. Spoločnosť Telervis Plus je priamo konkurentom žalobcu, pričom žalovaná uzavrela 16 zmlúv pre tretí subjekt a získala províziu. Rozhodnutie súdu prvej inštancie je nepreskúmateľné, pretože rozhodnutie nie je dostatočne zdôvodnené. Súd tak isto rozhodol neprimerane, keď žalovanej priznal nárok na pomernú časť nákladov v rozsahu 82 %. Výrok rozsudku závisel v plnej výške od úvahy súdu, čo by sa malo vyjadriť aj pri riešení otázky nároku žalobcu na náhradu škody. Potom súd mal žalobcovi priznať plnú náhradu trov konania. Navrhuje zrušiť rozhodnutie súdu prvej inštancie a vec vrátiť na ďalšie konanie.

4. Proti rozsudku Okresného súdu v časti povinnosti zaplatiť 300,- eur s príslušným úrokom z omeškania a 40,- eur nákladov spojených s uplatnením pohľadávky a vo výroku o náhrade trov konania dal odvolanie právny zástupca žalovanej. Žalovaná spochybňuje oprávnenie zástupcu žalobcu, pani E. Q. uzatvárať zmluvy o obchodnom zastúpení. Preto ani zmluva, z ktorej si žalobca vyvodzuje nárok nie je spôsobilá vyvolať žiadne právne účinky a nie je právoplatná. Ak pani Q. nebola oprávnená podpisovať zmluvy za žalobcu, zmluvy sú tak neplatné, je to preukázané a nikto to nemôže spochybniť. Tieto okolnosti boli podané na pojednávaní 22.9.2016, či v písomnom vyjadrení k odvolaniu žalobcu zo dňa 25.5.2015.

Navrhuje zrušiť rozsudok súdu prvej inštancie a žalobu proti žalovanej zamietnuť a priznať jej nárok na náhradu trov konania.

5. Žalobca navrhol potvrdiť rozhodnutie súdu prvého stupňa v tej časti, kde bola žalovaná zaviazaná na zaplatenie zmluvnej pokuty 300,- eur. Čo sa týka oprávnenia pani Q. podpisovať zmluvy, tá bola na pozícii vedúcej obchodnej skupiny, založeného pracovnou zmluvou z 27.1.2010. Bola oprávnená vykonávať určité úkony, vrátane podpisovania zmlúv o obchodnom zastúpení. Navrhujú rozhodnúť vo veci v zmysle petitu odvolania.

6. Zástupca žalovanej navrhol potvrdiť rozhodnutie súdu prvého stupňa v tej časti, kde bola žaloba zamietnutá. Pre spoločnosť Telervis uzavrela 16 zmlúv, a bola jej vyplatená provízia 140,50 eur. V období trvania platnosti konkurenčnej doložky jej bola vyplatená provízia len v rozsahu 74,- eur. Okresný súd správne prihliadol na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti a zmluvnú pokutu znížil. Žalovaná poukazuje na rozpornú judikatúru súdov, pričom žalovaná sa na úkor žalobcu neobohatila, resp. nezneužila vybodovanú sieť klientov žalobcu v prospech žalovanej.

7. Krajský súd prejednal vec v medziach, v ktorých sa odvolateľ domáhal preskúmania napadnutého rozhodnutia (podľa § 380 ods. 1 CSP odvolací súd je odvolacími dôvodmi viazaný). Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, preto potvrdil rozhodnutie súdu prvej inštancie, ale odmietol odvolanie žalobcu proti výroku rozsudku prvej inštancie o povinnosti žalovanej zaplatiť žalobcovi 300,- eur s príslušenstvom a zaplatiť náklady spojené s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- eur. Odvolací súd v tejto veci poukazuje na rozhodnutie najvyššieho súdu SR vo veci 1Cdo/92/97, podľa ktorej účastník konania, ktorý rozhodnutím odvolacieho súdu nie je dotknutý na svojich právach, nie je osobou oprávnenou na podanie odvolania. Ak okresný súd rozhodol o povinnosti žalovanej zaplatiť žalobcovi 300,- eur s príslušenstvom a náklady spojené s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- eur, tak v tomto rozsahu bolo vyhovené žalobcovi. Žalobca tak nie je oprávnenou osobou napadnúť tú časť rozsudku, v ktorej bolo jeho nároku vyhovené. Preto odvolací súd podľa § 386 písm. b) CSP odmietol odvolanie žalobcu proti týmto častiam rozsudku súdu prvej inštancie. Na druhej strane krajský súd potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie ako vecne správny v celom rozsahu. Už v zrušujúcom uznesení krajského súdu zo dňa 30.3.2016 č. k. 4Cob/55/2015-204 odvolací súd naznačil, že konkurenčná doložka je bežný prostriedok ochrany čistoty konkurenčného prostredia, pričom článok VIII zmluvy o obchodnom zastúpení medzi žalobcom a žalovanou v ustanoveniach o zákaze konkurencie jasne vymedzuje povinnosť obchodného zástupcu počas trvania zmluvy a do uplynutia 6 mesiacov odo dňa zániku tejto zmluvy nevykonávať vo svojom mene alebo v mene inej osoby činnosť, ktorá by bola totožná s predmetom obchodného zastúpenia podľa zmluvy medzi žalobcom a žalovanou. Ak žalovaná porušila túto povinnosť, čo žalovaná ani nerozporuje, potom je povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu, ale je potrebné zvážiť primeranosť výšky zmluvnej pokuty 3.300,- eur s hodnotou zabezpečovanej povinnosti. Žalovaná pre spoločnosť Telervis získala províziu pri 16 obchodných prípadoch len 140,50 eur. Evidentne z jej strany došlo k porušeniu povinnosti, ale ani dojednaná zmluvná pokuta nemôže byť bezbrehá z hľadiska okolností toho ktorého prípadu. V danom stave, by snaha žalovanej si privyrobiť premietnutá do zisku 140,50 eur by znamenalo jej postih v rozsahu 3.300,-, čo nie je primerané. Rozhodnutie okresného súdu korešponduje s inými rozhodnutiami súdov, ktoré sú doložené v spise. Napríklad Krajský súd v Trenčíne vo veci 8Cob/84/2011 takisto moderoval neprimerane vysokú zmluvnú pokutu. Aj tam iná žalovaná získala províziu 1.430,36 eur, preto aj odvolací súd znížil pôvodne dojednanú zmluvnú pokutu 3.319,39 eur na 1.659,70 eur. Vo zvyšku nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zamietol. Konkurenčné doložky poskytujú určitú mieru ochrany a zachovávajú čistotu obchodného prostredia, ale je vždy potrebné zvážiť primeranosť a vyváženosť zmluvnej pokuty k porušenej povinnosti. Preto aj dojednanie neprimerane vysokej zmluvnej pokuty znamená rozpor s poctivým obchodným stykom, a takejto zmluvnej pokute nie je možné priznať ochranu v takom rozsahu, ako to uplatnil žalobca. Preto ani odvolací súd nevidí dôvod na to, aby menil pôvodný výrok rozsudku o povinnosti žalovanej zaplatiť zmluvnú pokutu len v rozsahu 300,- eur. Zmluvná pokuta 300,- eur znamená dosť výrazné upozornenie žalovanej na porušenie zmluvnej povinnosti, pričom prihliada aj na okolnosti sociálnej situácie žalovanej, ktorá si zmluvou o obchodnom zastúpení chcela len privyrobiť a nemala priamy úmysel poškodiť žalobcu. Keď okresný súd využil moderačné právo a znížil zmluvnú pokutu, tak konal v súlade so zákonom. Ust. § 545a Občianskeho zákonníka, tak aj § 301 Obchodného zákonníka obdobne rieši otázku zníženia neprimerane vysokej zmluvnej pokuty. Moderačné právo je na úvahe súdu. Ak súd konštatoval, že primeraná je zmluvná pokuta 300,- eur, tak odvolací súd sa so stanovením tejto sumy v celom rozsahu stotožňuje. Čo sa týka neplatnosti zmluvy o obchodnom zastúpení, je potrebné vychádzať z § 15 ods. 1 Obchodného zákonníka, že kto bol pri prevádzkovaní podniku poverený určitou činnosťou, je splnomocnený na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza navyše podľa § 16 Obchodného zákonníka, podnikateľa zaväzuje aj

konanie inej osoby v jeho prevádzkárni, ak nemohla tretia osoba vedieť, že konajúca osoba na to nie je oprávnená. Žalobca nerozporoval podpis zmluvy, že žalovaná je jeho zamestnancom, čím zmluvu o obchodnom zastúpení schválil. Preto súd potvrdzuje rozhodnutie súdu prvého stupňa v celosti, vrátane povinnosti žalovanej platiť aj úroky z omeškania, pretože táto v prípade omeškania s plnením svojho peňažného záväzku je povinná z hľadiska § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka v spojení s § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a nariadenia vlády č. 87/1995 Zb. platiť aj úroky z omeškania. Povinnosť platiť paušálnu náhradu vyplýva aj z obchodno-záväzkových vzťahov uplatnených na súde z hľadiska § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka, tak ako o tom rozhodol súd prvej inštancie. Keďže žalovaná bola viac úspešná v konaní, je rozhodnutie súdu prvej inštancie správne, pokiaľ žalovanej je priznaná náhrada trov konania v rozsahu 82 %.

8. O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 396 v spojení s § 255 Civilného sporového poriadku. Žalobca ani žalovaná nebola úspešná v odvolacom konaní, preto sporovým stranám nebol priznaný nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

9. Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Prešove pomerom hlasov 3:0 (§ 393 ods. 2, posledná veta, CSP).

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť s výnimkou prípadov podľa § 429 ods. 2 v dovolacom konaní zastúpený advokátom.

Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh - § 428 CSP).